



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por ALVAREZ
PALOMINO Vicson Ricardo FAU
20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.03.2026 11:55:35-0500

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 219-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : ROSA LUZ VALENCIA GORBEÑA
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Cusco, 19 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 20 de enero de 2026, la señora Rosa Luz Valencia Gorbeña (en adelante, la denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (en adelante, la denunciada), manifestando lo siguiente:

- (i) Que el 02 de agosto de 2025, aproximadamente a las 16:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio, recibió una llamada de un número desconocido en la que le ofrecieron supuestas promociones de la aerolínea LAN, y que, al intentar cortar la comunicación, su equipo celular presentó la pantalla negra, impidiéndole apagarlo o finalizar la llamada por aproximadamente treinta minutos; precisó que en ningún momento proporcionó su DNI, claves ni número de tarjeta, y que, una vez recuperado el control del equipo, comenzó a recibir notificaciones y correos electrónicos informándole sobre la realización de transferencias exitosas, creación de contactos favoritos y cobro de comisiones, operaciones que afirma no haber autorizado ni reconocido, indicando que no realizó ingresos ni egresos y que algunas de dichas operaciones habrían sido efectuadas a favor del señor Ramees Aaron Ramírez Pérez, a quien manifiesta no conocer.

Ante ello, refirió que procedió inmediatamente a solicitar el bloqueo de su tarjeta y de las transferencias, bloqueo que fue confirmado vía telefónica, y que el mismo día interpuso la denuncia policial correspondiente, señalando que su cuenta fue vaciada, pese a no haber presentado movimientos desde hacía bastante tiempo; agregó que los montos transferidos no se condicen con su patrón habitual de consumo, por lo que la denunciada debió comunicarse con ella al tratarse de operaciones inusuales.

Señaló también que no perdió sus tarjetas, que las tiene hasta la fecha y siempre estuvieron en su billetera; precisó que su cuenta de ahorros N° 041*****762, al día de los hechos, contaba con un saldo aproximado de S/ 2,431.00, y que ese día se realizaron 3 operaciones que no reconoce a un beneficiario que desconoce, conforme a la imagen que adjunta (imagen 01):

M-OPS-03/03

Página 1 de 22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Imagen 01

CAJA CUSCO -Cuenta de ahorro: 04173570762

Dia	Destino	Monto
2/8/2025	Transferencia Ramces Aaron Ramirez Perez	15.00
2/8/2025	Transferencia Ramces Aaron Ramirez Perez	2400.00
2/8/2025	Transferencia Ramces Aaron Ramirez Perez	16.00
Total		2431.00

Finalmente, refiere que presentó dos reclamos, ambos rechazados, informándole que ella misma realizó los movimientos, siendo que, para evidenciar lo narrado, adjuntó vouchers, denuncia policial ante la DIPINCRI, correos de notificación de las transferencias y de respuesta a sus reclamos, así como copia del plástico de su tarjeta que aún conserva, indicando que otras entidades, incluida la denunciada, le negaron el reembolso al considerar que las transferencias se realizaron a sus propias cuentas, sosteniendo que la denunciada no aplicó las medidas de seguridad correspondientes para evitar dichas operaciones, más aún al haberse realizado un sábado por la tarde.

2. La denunciante solicitó en calidad de medida correctiva el reembolso del importe total transferido desde su cuenta, así como el reembolso de todos los gastos en los que habría incurrido a consecuencia de dichos hechos, tales como los costos por legalización de documentos solicitados por la DIVINCRI, gastos de transporte (taxi) realizados para acudir a la dependencia policial y los costos derivados de la emisión de nuevas tarjetas, adicionalmente, solicita la sanción a la entidad financiera, por haber expuesto su nombre, cuentas, claves, DNI, entre otros datos, y por el incumplimiento de los estándares de seguridad que debía observar en su condición de usuaria. Asimismo, solicito el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 01 del 02 de febrero de 2026, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador contra la denunciada, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de 03 operaciones por el importe total de S/ 2,431.00¹, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código.
4. Mediante Resolución N° 02 del 18 de febrero de 2026 se resolvió adjuntar al expediente el escrito de descargos presentado por la denunciada y ponerlo en conocimiento de la otra parte del procedimiento, tenerlo por apersonado y por consignada su casilla electrónica.

¹ Conforme el cuadro descrito en la imagen 1.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

5. En el referido escrito señaló lo siguiente:

- (i) Para que la denunciante, primero debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI y la clave de su tarjeta de cuatro dígitos, para luego generar una clave de seis dígitos que permite el ingreso correcto al aplicativo; información que, según afirma, es de conocimiento exclusivo de la denunciante. Asimismo, indicó que para efectuar una transferencia es necesario que, tras la afiliación, se active el token correspondiente.
- (ii) De la revisión de sus reportes, se tiene que se generó la clave digital y, consiguientemente, se debió activar el Token Digital mediante el aplicativo o en ventanilla. Precisó que se verificó que el 02 de agosto de 2025 la denunciante ingresó a la App con su clave de seis dígitos. Posteriormente, para concretar las operaciones, la señora Valencia habría ingresado a la opción de transferencias a otros bancos, colocado la cuenta CCI y confirmado la operación con un Token Digital, adjuntando las constancias enviadas al correo y teléfono de la usuaria.
- (iii) Finalmente, la denunciante es la única persona quien pudo haber efectuado las tres operaciones objeto de cuestionamiento, las mismas que le fueron debidamente notificadas en su momento.

II. CUESTIÓN PREVIA

Sobre el importe de la operación cuestionada

- 6. Conforme al principio de congruencia y al deber de motivación que rigen la actuación administrativa, este órgano resolutorio debe pronunciarse únicamente respecto de los hechos y montos que han sido efectivamente materia de imputación y controversia en el procedimiento. En tal sentido, es necesario realizar una precisión que permita delimitar correctamente el alcance de nuestro análisis y evitar que se incorporen en la evaluación conceptos o montos que no forman parte de la conducta presuntamente infractora atribuida a la CMAC.
- 7. Partiendo de ello, si bien la imputación fue formulada por el importe total de S/ 2,431.00 respecto de tres operaciones que la denunciante no reconoce, de la revisión del extracto de la cuenta de ahorros de la denunciante N° 1060*****2443, y respecto de la cual la CMAC desarrolló argumentos de defensa, se advierte que dicho importe no se encuentra conformado exclusivamente por transferencias realizadas a terceros.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

CMAC-CUSCO S.A. AGENCIA AFLIGIDOS - SECCION AHORROS - SOLES					Fecha : 19
Cuenta No. : *G106022321010342443*H					Página:
CLIENTE VALENCIA GORBEÑA ROSA LUZ					
RELACION TI					DIRECCION CALLE NUEVA 423 CERCADO DE CUSCO
SALDO AL 31/07/2025 0 : 2,428.40					
FECHAS	TIPO DE OPERACION	DOCUMENTO	DEPOSITOS	RETIROS	SA CONTA
02/08/2025 15:56:41	Retiro por Comision CCE		0.00	-15.00	13
02/08/2025 15:56:41	RETIRO TRANSF CCE EN LINEA A		0.00	-2,400.00	28
02/08/2025 15:56:41	Cobro de ITF Cargo Cuenta		0.00	-0.10	13
02/08/2025 16:02:42	DEP. TRANSF CCE EN LINEA APP		999.88	0.00	1,013
02/08/2025 16:03:27	DEP. TRANSF CCE EN LINEA APP		999.86	0.00	2,013
02/08/2025 16:04:15	DEP. TRANSF CCE EN LINEA APP		550.80	0.00	2,673
02/08/2025 16:06:46	RETIRO TRANSF CCE EN LINEA A		0.00	-2,600.00	73
02/08/2025 16:06:46	Retiro por Comision CCE		0.00	-16.00	57
02/08/2025 16:06:46	Cobro de ITF Cargo Cuenta		0.00	-0.10	56
04/08/2025 12:49:19	Descuento Emisión Extracto		0.00	0.00	56
15/08/2025 18:39:38	DESEMBOLSO ABONO A CTA EXIST		4,000.00	0.00	4,056
15/08/2025 18:39:38	Cobro de ITF Cargo Cuenta		0.00	-0.20	4,056
15/08/2025 18:40:34	Saldo Efectivo - Sin Tardar		0.00	-3,999.60	57

8. En particular, del citado extracto se observa que dentro del monto total considerado en la imputación se incluyen cargos por concepto de comisión asociados a operaciones interbancarias. Así, se advierte que la suma de S/ 15.00 corresponde a un cargo identificado como "Retiro por Comisión CCE", el cual se encuentra vinculado a la operación materia de cuestionamiento (S/ 2,400.00). Del mismo modo, se identifica un segundo cargo por el importe de S/ 16.00 bajo la misma denominación ("Retiro por Comisión CCE"), sin embargo, este último se encuentra asociado a una operación distinta por el importe de S/ 2,600.00, la cual no ha sido cuestionada por la denunciante ni forma parte de los hechos que sustentan la presente denuncia.
9. En ese sentido, se verifica que parte del importe total consignado en la imputación corresponde a conceptos accesorios derivados de operaciones interbancarias, esto es, comisiones por procesamiento de transferencias, y no a montos efectivamente transferidos que hayan sido materia de cuestionamiento por parte de la denunciante en el marco del presente procedimiento.
10. Por lo expuesto, a efectos de delimitar correctamente el objeto del presente procedimiento y realizar un análisis técnico conforme al principio de congruencia procesal, este órgano resolutorio considera que la evaluación del cumplimiento del deber de idoneidad debe circunscribirse únicamente a la operación por el importe de S/ 2,400.00 cargada a la cuenta de ahorros de la denunciante N° 1060*****2443, en tanto dicho importe es el controvertido, excluyéndose los cargos por comisiones que no forman parte directa de la conducta presuntamente infractora imputada en el presente procedimiento.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

11. Determinar:

(i) Si la denunciada infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.
- (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.
- (iv) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1. De las infracciones al deber de idoneidad

- 12. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe².
- 13. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado³. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
- 14. El artículo 104 del Código⁴, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es

² **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

³ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁴ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

15. En el presente caso, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de la denunciada por presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto no habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de 03 operaciones por el importe total de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce.
16. El denunciante manifestó que, el 02 de agosto de 2025, aproximadamente a las 16:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio, recibió una llamada de un número desconocido en la que le ofrecieron supuestas promociones de la aerolínea LAN, y que, al intentar cortar la comunicación, su equipo celular presentó la pantalla negra, impidiéndole apagarlo o finalizar la llamada por aproximadamente treinta minutos; precisó que en ningún momento proporcionó su DNI, claves ni número de tarjeta, y que, una vez recuperado el control del equipo, comenzó a recibir notificaciones y correos electrónicos informándole sobre la realización de transferencias exitosas, creación de contactos favoritos y cobro de comisiones, operaciones que afirma no haber autorizado ni reconocido, indicando que no realizó ingresos ni egresos y que algunas de dichas operaciones habrían sido efectuadas a favor del señor Ramees Aaron Ramírez Pérez, a quien manifiesta no conocer. Ante ello, refirió que procedió inmediatamente a solicitar el bloqueo de su tarjeta y de las transferencias, bloqueo que fue confirmado vía telefónica, y que el mismo día interpuso la denuncia policial correspondiente, señalando que su cuenta fue vaciada, pese a no haber presentado movimientos desde hacía bastante tiempo; agregó que los montos transferidos no se condicen con su patrón habitual de consumo, por lo que la denunciada debió comunicarse con ella al tratarse de operaciones inusuales. Señaló también que no perdió sus tarjetas, que las tiene hasta la fecha y siempre estuvieron en su billetera, precisó que al día de los hechos, contaba con un saldo aproximado de S/ 2,431.00, y que ese día se realizó la operación que no reconoce a un beneficiario que desconoce. Finalmente, refiere que presentó dos reclamos, ambos rechazados, informándole que ella misma realizó los movimientos, siendo que, para evidenciar lo narrado, adjuntó vouchers, denuncia policial ante la DIPINCRI, correos de notificación de las transferencias y de respuesta a sus

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

reclamos, así como copia del plástico de su tarjeta que aún conserva, indicando que otras entidades, incluida la denunciada, le negaron el reembolso al considerar que las transferencias se realizaron a sus propias cuentas, sosteniendo que la denunciada no aplicó las medidas de seguridad correspondientes para evitar dichas operaciones, más aún al haberse realizado un sábado por la tarde.

17. En su defensa, la denunciada señaló que, para que la señora Valencia pudiera afiliarse, primero debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI y la clave de su tarjeta de cuatro dígitos, para luego generar una clave de seis dígitos que permite el ingreso correcto al aplicativo; información que, según afirma, es de conocimiento exclusivo de la denunciante. Asimismo, indicó que para efectuar una transferencia es necesario que, tras la afiliación, se active el token correspondiente. Asimismo, señaló que, de la revisión de sus reportes, se tiene que se generó la clave digital y, consiguientemente, se debió activar el Token Digital mediante el aplicativo o en ventanilla. Preciso que se verificó que el 02 de agosto de 2025 la denunciante ingresó a la App con su clave de seis dígitos. Posteriormente, para concretar las operaciones, la señora Valencia habría ingresado a la opción de transferencias a otros bancos, colocado la cuenta CCI y confirmado la operación con un Token Digital, adjuntando las constancias enviadas al correo y teléfono de la usuaria. Finalmente, que la señora Valencia es la única persona quien pudo haber efectuado las tres operaciones objeto de cuestionamiento, las mismas que le fueron debidamente notificadas en su momento.
18. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo del denunciante

19. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
20. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.

21. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
22. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
23. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)”*

24. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

25. En el presente caso de los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene registro de la operación no reconocida por el monto de S/ 2,400.00, realizada el 02 de agosto de 2025:

FECHA	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Monto
02/08/2025 03:56:41 PM	Transf. Enviadas	641285989	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	*****2443	40954665	ROSA LUZ VALENCIA GORBEANA	0038*****7441	RAMCES AARON RAMIREZ PEREZ	2400

26. Así, correspondía a la denunciada presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses⁵) a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo del denunciante.
27. Sin embargo, la denunciada no cumplió con ello, siendo así, a criterio de este Órgano Resolutivo correspondía que emita una alerta por esta operación que impida la realización de operaciones posteriores; y, consecuentemente, comunicarse con la denunciante a efectos de verificar si conocía la operación, siendo que -de no poder contactarse con esta- correspondía proceder con el bloqueo preventivo de su tarjeta de crédito de forma inmediata; de lo que se advierte que la CMAC no adoptó las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude respecto de las operaciones materia de denuncia.
28. Es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a

⁵ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.
M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.

29. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurren los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
30. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurren los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
31. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
32. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de la operación no reconocida

33. En el presente caso, la operación materia de controversia se realizó el 02 de agosto 2025, oportunidad en la que las entidades del sistema financiero debieron adecuarse a lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, pues el plazo venció el 1 de julio de 2022; por lo que corresponde determinar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias en canales digitales, conforme a lo prescrito en la norma.
34. Siendo así, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad dispone que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.

M-OPS-03/03

Página 10 de 22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

35. Asimismo, es importante destacar que el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.
36. Adicionalmente, el artículo 20 de dicho cuerpo normativo desarrolla las exenciones de la aplicación de autenticación reforzada en operaciones efectuadas a través de canales digitales, las cuales se configuran en supuestos como: a) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado previamente por el usuario; b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica; c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras; y, d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o pérdida de sus credenciales.
37. Al respecto, la denunciada señaló en su descargo que, para que la señora Valencia pudiera afiliarse, primero debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI y la clave de su tarjeta de cuatro dígitos, para luego generar una clave de seis dígitos que permite el ingreso correcto al aplicativo; información que, según afirma, es de conocimiento exclusivo de la denunciante. Asimismo, indicó que para efectuar una transferencia es necesario que, tras la afiliación, se active el token correspondiente. Asimismo, señaló que, de la revisión de sus reportes, se tiene que se generó la clave digital y, consiguientemente, se debió activar el Token Digital mediante el aplicativo o en ventanilla. Precisó que se verificó que el 02 de agosto de 2025 la denunciante ingresó a la App con su clave de seis dígitos. Posteriormente, para concretar las operaciones, la señora Valencia habría ingresado a la opción de transferencias a otros bancos, colocado la cuenta CCI y confirmado la operación con un Token Digital, adjuntando las constancias enviadas al correo y teléfono de la usuaria. Finalmente, que la señora Valencia es la única persona quien pudo haber efectuado las tres operaciones objeto de cuestionamiento, las mismas que le fueron debidamente notificadas en su momento.
38. Partiendo de ello, del análisis conjunto de los descargos y los medios de prueba aportados, se tiene impresión de pantalla correspondiente a la generación de la clave digital conforme el siguiente cuadro, esto es, antes de la operación cuestionada (02-08-2025):

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
2	Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO.	12/09/2021 17:09	APP1

39. Seguidamente, se tiene registro de la activación del token digital el 24 de julio de 2025, esto es, antes de la operación cuestionada:

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
7	Activación de Token Digital.	24/07/2025 14:41	PPAR	04	Agencia Wanchaq

40. Asimismo, se tiene registro de que el 02 de agosto de 2025 a las 15:55:30 (antes de la operación cuestionada que fue a las 15:56:41), la denunciante ingresó a al aplicativo móvil con el ingreso de la clave de 06 dígitos:

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
69772706	8/2/2025 3:55:30 PM	4261 **** * 9195	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

41. En ese orden, se tiene registro de que la denunciante, ingresó a la opción transferencias a otros bancos e ingresó la cuenta CCI:

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
17234988	8/2/2025 3:56:41 PM	Transferencia S/ Inmediata Enviada	S/	106022321010342443	00389801347794587441	2400

42. Para que finalmente confirme la operación con el ingreso del Token Digital:

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
8/2/2025 3:56:36 PM	8/2/2025 3:56:39 PM	Autorizado por cliente	38****



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

43. Finalmente, se tiene, copia de la constancia enviada al correo y teléfono de la denunciante de la operación realizada, conforme se advierte a continuación:

Hola ROSALUZ,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación:

02/08/2025 03:56:41 PM

Constancia de Transferencia	
Id operación:	17234988
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria en Línea
Cuenta origen:	*****2443
Cuenta destino:	003898*****7441
Destinatario:	RAMC*****EREZ
Monto:	S/ 2,400.00

Wayki y Caja Cusco, Tejiendo Historias.

44. De la valoración conjunta de los referidos medios de prueba se advierte que la denunciada adoptó las medidas de seguridad de validación y autorización de la operación cuestionada al haber sido ejecutada de manera válida con el ingreso de la tarjeta, clave web, el ingreso del token digital y la notificación de la operación al correo electrónico del denunciante.
45. A ello se debe agregar que en la tramitación de los procedimientos administrativos se presume que los documentos presentados por los administrados son verdaderos, salvo prueba en contrario⁶; además, el principio de presunción de licitud recogido en el artículo 248 numeral 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General⁷, establece que la administración debe presumir que los administrados actúan conforme a ley mientras no se cuente con evidencia en contrario.
46. Es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos

⁶ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

IV. Principios del Procedimiento Administrativo (...)

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

⁷ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (...)

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso, si bien la operación se procesó en cumplimiento de los requisitos de validez exigidos para su ejecución, no se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones referidas al monitoreo y detección de la operación inusual materia de análisis.

47. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que la denunciada ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con su deber de idoneidad, al no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de una operación por el importe de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce.

IV.2 De la Medida Correctiva

48. Este Órgano Resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras⁸ —las cuales tienen el objeto de resarcir las

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil,

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias⁹ —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro—.

49. En el presente caso, si bien se ha verificado que la denunciada ha cometido infracción al Código, por no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de una operación por el importe de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce, este despacho considera que, resulta pertinente precisar que la operación objeto de análisis no debe ser extornada a favor de la denunciante, en tanto, conforme se ha precisado en el presente pronunciamiento, su procesamiento previo era necesario a efectos de permitir a la denunciada detectarla como inusual y activar su sistema de monitoreo (máxime cuando se ha comprobado que fue válidamente autorizada), máxime si ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos de validez exigidos para su ejecución, por ende, no corresponde dictar una medida correctiva respecto de la referida infracción.

IV.3 De la Graduación de la Sanción

una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

9

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

50. El artículo 110 del Código¹⁰ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
51. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde "m" representa la multa base y "F" la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
52. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (Dt), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times Dt$ ".
53. En el presente caso, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** la infracción cometida está referida a que la CMAC no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de una operación por el importe de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce, que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones cuya cuantía afectada del bien o servicio denunciado es menor a una (01) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

10

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT).

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT).

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2024): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima", superó las 2 300 UIT; por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

4	RUC	20114839176	Colocar el RUC del s
5	Nombre o razón social 1/	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	
6	Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
7	Facturación anual máxima (S/.) 3/	103.000.000	
8	Notas:		
9	- El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa.		
0	- Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000.		
1	1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.		
2	2/ Tamaño de empresa en el 2024 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.		
3	3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para la		
4	facturación máxima de 20 000 UIT o 103 000 000 soles.		

Considerando el nivel de afectación "baja" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 3.49.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1,0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (3.49) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3.49 UIT.
54. Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula "M = m x F", con los datos obtenidos, resulta "M = 3.49 x 1.00", es de 3.49 UIT.
55. En este punto resulta importante reproducir el reporte de Cálculo de Multas Preestablecido, generado a través del aplicativo de Indecopi denominado "Calculadora de multas", como se muestra a continuación:

M-OPS-03/03

Página 17 de 22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	PS0
RUC del sancionado	20114839176
Razón social del sancionado	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. -
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT.
Nivel de infracción	Baja
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	3.49
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	3.49
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	3.49

56. Por tanto, corresponde sancionar a la denunciada con una multa de tres punto cuarenta y nueve Unidades Impositivas Tributarias (3.49 UITs), por infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, por no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de una operación por el importe de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce.

IV.4 De las Costas y Costos del procedimiento

57. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹¹ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.
(...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

58. La CMAC deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar -en forma solidaria- a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00 (Treinta y seis con 00/100 Soles)¹². Para ello, la parte denunciada tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de costas ordenado en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva no menor de una (01) UIT, por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 118 del Código¹³.
59. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV.5 De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS)

60. El artículo 119 del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado¹⁴.
61. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el

¹² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹³ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

¹⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

62. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de la CMAC, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco con tres punto cuarenta y nueve Unidades Impositivas Tributarias (3.49 UIT), por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con su deber de idoneidad, al no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de una operación por el importe de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce.

SEGUNDO: Requerir a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁵, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁶, bajo

¹⁵ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM **2026000002516** para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

¹⁶ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁷. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁸.

TERCERO: Ordenar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas a la parte denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de costas ordenado, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

CUARTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

¹⁷ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 045-2026/PS0-INDECOPI-CUS

QUINTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SEXTO: Disponer la inscripción de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)²²
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²² Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.

M-OPS-03/03